

1500190-64.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... ilustrar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA. A apreensão de certa quantidade de maconha em poder do acusado e os depoimentos dos policiais, que confirmam a destinação mercantil da droga, são suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas. (TJ - MG - APR: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500190-64.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500190-64.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2022361/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 15864116 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

234/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2022361 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 234/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENE ROGERIO ALVES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de RENE ROGÉRIO ALVES DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. art. 61, II, "j", do Código Penal.

Consta que em 25 de janeiro de 2021, por volta das 21h30m, na interseção da Rua Nélia Foster Pezoto com a Rua Luiz Bassinelo, bairro Parque Nossa Senhora das Dores IV, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, o acusado trazia consigo para fins de tráfico 14 porções de cocaína, com peso aproximado de 10 g, e 09 porções de maconha, pesando cerca de 254 g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida às fls. 01/03.

Boletim de Ocorrência em fls. 15/16.

Auto de Exibição e Apreensão à fl. 17.

Folha de Antecedentes e Certidões de fls. 20/26, 34/37, 38/45.

Laudo de Constatação Positivo às fls. 20/27.

O réu foi citado 132.

A denúncia foi recebida às fls. 146/147.

Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo às fls. 185/187.

Em Juízo foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fl. 167 e mídia).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 194/198 pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia. Para a dosimetria da pena, destacou que o réu é reincidente, o que impossibilita também a aplicação do tráfico privilegiado. Aduziu por regime inicial de cumprimento de pena fechado.

A Defesa do réu apresentou alegações finais às fls. 208/218 pugnando pela absolvição do acusado por insuficiência probatória ou reclassificação para o crime de uso de drogas. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela aplicação do tráfico privilegiado. Aduziu por regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto, e que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não há óbice frente à autoria e materialidade do réu.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 15/16), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 17), Laudo de Constatação Positivo (fls. 20/27), Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo (fls. 185/187), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

A testemunha Júlio Cesar Gagliardi Fischer relatou em Juízo que é policial militar e que na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, realizavam patrulhamento de rotina pelo sítio do evento, conhecido ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram o denunciado agachado em uma área verde ali situada, e ante a suspeita realizaram a abordagem e com o acusado encontraram porções de maconha e de cocaína, além de uma quantia em dinheiro. Destacou que parte da droga estava numa sacola plástica e as porções de maconhas eram grandes, "como limões". O fato aconteceu no horário noturno. Não foi possível identificar compradores da droga.

A testemunha Lucas Francisquelli Gonçalo, policial militar, em Juízo corroborou na íntegra a versão apresentada pela primeira testemunha. Destacou que o acusado estava com um comportamento normal, apenas ficou em silêncio, e que não aparentava estar embriagado ou drogado.

A testemunha de defesa Quitéria Alves de Souza, mãe do acusado, relatou em Juízo que seu filho estava bêbado e saiu para comprar maconha e depois de 10 minutos apareceram policiais em sua casa. Os policiais pediram para revistar a casa e revistaram o quarto do acusado. Os policiais não encontraram nada na residência. Posteriormente, uma pessoa lhe falou que a droga apreendida não era do acusado. O acusado usava somente maconha e bebida alcoólica.

Interrogado em Juízo, o acusado negou os fatos que lhe são imputados e disse que não estava com droga quando foi abordado. Contou ainda que os policiais invadiram sua casa, e que estava em condição precária, sem camisa, apenas com uma bermuda; que estava bêbado e drogado. Afirmou que consome droga desde a adolescência, mas que nunca vendeu droga. Destacou que antes de ser preso estava na casa de sua mãe. Com efeito, o crime de tráfico tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo, que indicou que o acusado foi preso em flagrante, em posse de entorpecentes e de dinheiro.

Não se alegue nesse ponto que os depoimentos dos policiais não têm o necessário valor probante, já que tal meio de prova tem sido amplamente consagrado por nossos Tribunais Superiores.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART.

155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) (STJ. AgRg no AREsp 991046/SP. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. D.j. 03/08/2017) (grifo meu).

Como se vê, narraram com detalhes e de forma convincente a apreensão das substâncias entorpecentes traficadas pelo acusado.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, a forma de acondicionamento de duas substâncias entorpecentes de naturezas distintas, divididas e embaladas, é compatível com o ato de comercialização, sendo que o denunciado foi flagrado em local conhecido por traficância, estando em posse de dinheiro em espécie sem origem lícita justificada e comprovada nos autos, circunstâncias que induzem à certeza da caracterização do crime em tela e de que a droga era de sua propriedade.

Para ilustrar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA. A apreensão de certa quantidade de maconha em poder do acusado e os depoimentos dos policiais, que confirmam a destinação mercantil da droga, são suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas. (TJ – MG – APR: 10378160016747001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 09/04/2018) (grifo meu).

O conjunto probatório mostra-se coerente e robusto, razão pela qual a CONDENAÇÃO do acusado é medida de rigor.

Por fim, e ainda, afasto a incidência da agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, pois a decorrente pandemia do COVID-19 de nada influenciou nos fatos dos autos.

Passo à dosimetria da pena.

De acordo com o art. 59 do Código Penal e com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando as circunstâncias judiciais normais à imputação, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, a reincidência (FA fls. 34/37 e 38/45), razão pela qual agravo a pena em 1/6, tornando-a de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Destaco o afastamento da benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devido à reincidência do réu (FA fls. 34/37 e 38/45). Fixo a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

O valor da pena-multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento da pena privativa de liberdade ante a reincidência (FA fls. 34/37 e 38/45), de acordo com o art. 33, § 2º, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de acordo com o art. 44, I, II e III, do CP, tendo em vista o quantum da pena e a reincidência do réu (FA fls. 34/37 e 38/45). Outrossim, os mesmos fatos impedem a aplicação do sursis, nos termos do art. 77, do CP.

O acusado não poderá apelar em liberdade, pois estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O acusado é reincidente e ostenta várias passagens criminais (FA fls. 34/37 e 38/45) e considera-se também a natureza do crime em voga, equiparado a crimes hediondos (art. 2º, caput, Lei nº 8.072/90). Portanto, considero presente a periculosidade em concreto que justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal e CONDENO o réu RENE ROGÉRIO ALVES DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/06 à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em REGIME FECHADO, e ao pagamento de 583 dias-multa.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme fundamentação supra.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos. Ainda decreto a perda dos bens e valores apreendidos nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

P.I.C.

Limeira, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA